

CRIMES CULPOSOS III

Espécies de culpa

- Culpa indireta ou mediata

Quando o agente, a título de culpa, gera o **resultado naturalístico** de forma indireta, isto é, uma conduta prévia gerou a possibilidade de ocorrência do resultado.

Importante observar que deve haver uma **relação eficiente**, próxima entre a conduta do agente e o resultado provocado.



- Culpa presumida (*in re ipsa*)

Abolida do direito penal brasileiro. Consistia numa forma de responsabilização objetiva, pois presumia a culpa do agente. **A culpa deve ser provada para que o agente seja punido.**

- Culpa própria ou culpa propriamente dita

É a espécie **comum** de culpa. O agente não quer e não assume o risco de produzir o resultado, mas este ocorre por **negligência, imprudência ou imperícia**.

- Culpa imprópria ou por equiparação, por assimilação, por extensão

O agente prevê o resultado e deseja produzi-lo. Entretanto, por erro evitável, o agente supõe uma situação que não existe. Se existisse, justificaria sua ação. **Há a intenção (dolo), mas o agente responde na modalidade culposa, por razões de política criminal.**



Descriminantes putativas

Art. 20. § 1º É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima.



Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposos.

A discriminante putativa é apenas o que **NÃO** está negrito no artigo 20, § 1º.

ANOTAÇÕES

Culpa própria	Culpa imprópria
Art. 18, II, CP	Art. 20, § 1º, CP
O agente não quer e não assume o risco de produzir o resultado	Agente tem a intenção de obter o resultado naturalístico (dolo direto). Todavia, essa intenção é fruto de uma suposição errônea derivada de culpa.
Incabível a tentativa	Cabível a tentativa



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/2017/TRF/1ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA JUDICIÁRIA) Julgue o próximo item, relativo ao instituto da tentativa.
Crime culposo não admite tentativa.



COMENTÁRIO



20m

O CESPE pretende a resposta da regra com relação à culpa imprópria. O crime culposo não admite tentativa. Excepcionalmente, a culpa imprópria admite a tentativa.

2. (CESPE/2016/TCE-SC/AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO/DIREITO) Em relação ao direito penal, julgue o item a seguir.
A culpa imprópria ocorre nas hipóteses de discriminantes putativas em que o agente, em virtude de erro evitável pelas circunstâncias, dá causa dolosamente a um resultado, mas responde como se tivesse praticado um delito culposo.



COMENTÁRIO

A **culpa imprópria** ocorre nas hipóteses de discriminantes putativas em que o agente, em virtude de erro evitável pelas circunstâncias, dá causa dolosamente a um resultado, mas responde como se tivesse praticado um delito culposo.

Essa é a definição de culpa imprópria. Se o erro fosse inevitável estaria diante de uma discriminante putativa propriamente dita, estaria isento de pena. Incorre em culpa porque cometeu um erro evitável.

3. (FAE/2008/TJ-PR/JUIZ) A culpa que decorre de erro culposo sobre a legitimidade da ação

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

realizada denomina-se:

- a. Culpa própria.
- b. Culpa imprópria.
- c. Culpa inconsciente.
- d. Culpa consciente.

4. (FUNCAB/2014/PC-RO/ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL) Assinale a alternativa correta.
- a. Todos os crimes dispostos na parte especial do Código Penal preveem a forma dolosa e culposa do delito.
 - b. O direito brasileiro não reconhece a figura da culpa imprópria.
 - c. O dolo eventual não é admitido no direito brasileiro.
 - d. O crime de lesão corporal seguido do resultado morte, disposto no artigo 129, § 3º, do Código Penal, é exemplo de crime preterdoloso.
 - e. O crime culposos admite a figura da tentativa.

COMENTÁRIO

- b. O direito brasileiro reconhece a figura da culpa imprópria.
- c. O dolo eventual é admitido no direito brasileiro.
- e. O crime culposos NÃO admite a figura da tentativa

CRIME CULPOSO



O direito penal brasileiro admite a compensação de culpas?

Não. Cada agente será responsável pelo resultado produzido. Ex.: dois veículos que furam o sinal vermelho e geram lesões um contra o outro.

O direito penal brasileiro admite a concorrência de culpas?

Sim. Neste caso, apesar de não haver concurso de pessoas (ausência de vínculo subjetivo), ambos respondem pelo delito culposos. Ex.: dois veículos que furam o sinal vermelho e, do acidente, atingem um pedestre que vem a morrer.

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

A culpa exclusiva da vítima afasta a incidência da modalidade culposa, uma vez que a pessoa agia de maneira correta. A vítima é quem causou a si própria o resultado.

DIRETO DO CONCURSO

5. (FUNCAB/2013/PC-ES/DELEGADO DE POLÍCIA) Dois veículos chocaram-se em um cruzamento. Em razão da colisão, um dos motoristas fraturou um braço, o que o impossibilitou de trabalhar por seis meses. O outro motorista teve uma luxação no joelho direito. O fato foi apurado pela delegacia local, restando cabalmente provado que os motoristas de ambos os carros concorreram para a colisão, pois um, em face da ausência de manutenção, estava sem freio, e o outro havia avançado o sinal e estava em velocidade acima da permitida. Assim, conclui-se que se trata de hipótese de:
- Autoria colateral.
 - Compensação de culpa.
 - Lesão corporal culposa, preceituada no artigo 129, § 6º do CP.
 - Aberratio delicti*.
 - Culpa consciente.



COMENTÁRIO

- A autoria colateral ocorre quando dois ou mais agentes concorrem para o mesmo resultado sem que haja liame subjetivo, sem que um tenha conhecimento da conduta do outro.
- As culpas não podem ser compensadas.
- O artigo 129, § 6º do CP, de fato dispõe sobre lesão corporal culposa, mas a questão se refere a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Nesta situação, tanto o agente A quanto o agente B responderão pela lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
- Não houve um resultado diverso do pretendido.
- A questão nada indica com relação a culpa consciente ou inconsciente.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

6. (EXÉRCITO/2018/ESFCEX/OFICIAL/DIREITO) Com relação ao delito culposo, assinale as afirmativas a seguir, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- () O direito penal brasileiro admite a compensação de culpas.
 - () A culpa consciente ocorre quando o agente, apesar de não querer a realização do tipo, assume o risco da produção do resultado.
 - () A violação de um dever objetivo de cuidado é suficiente para a configuração do delito culposo.
- a. F – F – F.
b. F – F – V.
c. V – F – F.
d. V – V – F.
e. V – F – V.

COMENTÁRIO

(F) O Direito Penal brasileiro admite a compensação de culpas.

(F) A culpa consciente ocorre quando o agente, apesar de não querer a realização do tipo, assume o risco da produção do resultado (dolo eventual).

(F) A violação de um dever objetivo de cuidado é suficiente para a configuração do delito culposo. O delito culposo precisa de uma conduta voluntária, da violação do dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência, imperícia) e de um resultado. Não havendo resultado, é um indiferente penal.

CAUSAS DE EXCLUSÃO DA CULPA

1) Caso fortuito e força maior

Não há previsibilidade do resultado, elemento indispensável da culpa.

2) Princípio da confiança

ANOTAÇÕES

O dever objetivo de cuidado é imposto a todos. Aquele que cumpre as regras do convívio social espera que os outros também o faça. Ex.: motorista que, na velocidade da via, atropela pedestre que atravessou fora da faixa, sem qualquer aviso prévio.

3) Erro profissional

Apesar da denominação, não se confunde com a imperícia. O erro profissional é decorrente das técnicas falíveis da ciência. O agente atua dentro das possibilidades da ciência, mas não impede o resultado naturalístico. Ex.: médico que é incapaz de curar um tumor no cérebro do paciente.

4) Risco tolerado

Seja qual for a atividade humana, sempre há algum risco de acidentes. Esse risco é inerente à vida em sociedade. Quanto mais essencial e imprescindível for a prática de determinada atividade, mais tolerável é o risco. Ex.: o médico que faz a cirurgia de paciente em estado terminal não será punido por sua eventual morte durante o procedimento cirúrgico. A missão especial pioneira que falha e mata os astronautas não vai gerar responsabilização penal para os engenheiros do projeto.

GABARITO

- 1.** C
- 2.** C
- 3.** b
- 4.** d
- 5.** a
- 6.** a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
